

ปลูกสร้างบ้าน-อาคาร ชาย และประกอบกิจการค้าขายเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ พบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๓ ฉบับ ถึงผู้ฟ้องคดีให้ระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามรายการแนบท้ายคำสั่ง รวมทั้งให้ยื่นคำขออนุญาตภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ ข. ๑ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีทางเข้าออกอาคารทางเดียว โดยผ่านมาจากอาคารสำนักงานของผู้ฟ้องคดี มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำจากการประปา ๑ ตัว และมาตรวัดกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ๑ ตัว แปลนชั้นล่างประกอบด้วยห้องครัวและห้องอาหาร ๑ ห้อง ห้องนั่งเล่นและห้องรับแขก ๑ ห้อง ที่โล่งสำหรับจอดรถ ๔ คัน และมีบันไดขึ้นลงบันไดเดียว ส่วนชั้นบนมีการกั้นเป็นห้องจำนวน ๙ ห้อง มีห้องน้ำ ห้องส้วม ระเบียง และทางใช้เดินหน้าห้องร่วมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างเข้าลักษณะการใช้อาคารแบบอาคารพักอาศัยรวม ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณแนบท้ายคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า อาคารดังกล่าวมิใช่อาคารพักอาศัยรวม จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่ได้รับการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ระบุว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตเป็นรูปแบบลักษณะการใช้อาคารเป็นอาคารพักอาศัยรวม และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การก่อสร้างอาคารพิพาทมีลักษณะเป็นอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วย มีห้องน้ำห้องส้วมแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีทางเดินทางเข้าออก และทางขึ้นลงร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ของ “อาคารอยู่อาศัยรวม” ตามความหมายในข้อ ๕ (๑๑๓)^{๔๗} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

^{๔๗} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑๓) “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงหอพักด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



เรื่อง คอปปี้มาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าได้ก่อสร้างอาคารพิพาทขึ้นเพื่อเจตนาใช้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนของกรรมการซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ใช้ชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ร่วมกัน โดยไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาอยู่อาศัยด้วย อาคารพิพาทจึงไม่ใช่อาคารพักอาศัยรวม จึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ อาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ดินประเภท ก. ๒ ซึ่งได้กำหนดขึ้นเพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามข้อ ๙ (๗) (ข)^{๔๘} ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่ออาคารพิพาทมีลักษณะเป็นที่พักอาศัยรวมจึงเป็นกรณีต้องห้ามมิให้ก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวตามข้อ ๓๑ (๑๑)^{๔๙} ของกฎกระทรวงเดียวกัน และโดยที่เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประการหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะแตกต่างจากข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงขัดต่อกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ

^{๔๘} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๙ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้นำประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ที่ดินประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ที่กำหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์และจำแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) ที่ดินประเภท ก. ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม จำแนกเป็นบริเวณ ก. ๒ - ๑ ถึง ก. ๒ - ๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๙} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ก. ๒ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑) การอยู่อาศัยทุกประเภท เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว

ฯลฯ

ฯลฯ



แนบท้ายคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗^{๙๐} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็น
การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๑๒/๒๕๕๗)

^{๙๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นำมาตรา ๒๕
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีอำนาจที่จะออกประกาศกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรม และส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของชนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ แม้จะมีกรณีที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเผยแพร่รายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทางโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ก็ตาม แต่ก็เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบกับการออกประกาศดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และมีได้มีลักษณะเป็นการดำเนินการเกินไปกว่าความจำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าประกาศที่พิพาทขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม การออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้น เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมหมายถึงความรวมถึงการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า

ขณะพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ความปรากฏต่อ กสทช. แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ กสทช. จึงสมควรต้องใช้ดุลพินิจในการออกประกาศดังกล่าวให้สอดคล้องกับความ เป็นจริงและผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีผู้ทรงสิทธิในรายการดังกล่าวอยู่ในเวลานั้น ก่อนที่จะออกประกาศที่พิพาท การที่ไม่มีการพิจารณากรณีดังกล่าวก่อนออกประกาศ และได้มีการนำข้อกำหนดตามข้อ ๓ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศ ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับสิทธิในการแพร่ภาพและเสียงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ค.ศ. ๒๐๑๔ อยู่แล้วในขณะออกประกาศดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีย่อมไม่ควรนำประกาศ มาใช้กับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้ แต่ประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับกรณีอื่นอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอยู่เช่นเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการเป็นตัวแทนการขายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ทุกชนิด ประกอบกิจการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาภายในและต่างประเทศ ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ตามพันธสัญญาที่ได้ตกลงทำไว้กับสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) โดยผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทในเครือบริษัท อ. ซึ่งประกอบธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทธุรกิจ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นการให้บริการระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) มีสถานีโทรทัศน์ ๔ ช่อง ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยข้อ ๓ ประกอบกับ



ภาคผนวกรายการลำดับที่ ๗ ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อ ๓ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของประกาศดังกล่าว ขัดต่อมาตรา ๒๗ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย เป็นสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี มิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ในระบบคลื่นความถี่ซึ่งมีเพียง ๖ สถานี ผู้ฟ้องคดีมีสถานีโทรทัศน์ของบริษัท อ. ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ จึงไม่จำเป็นต้องเผยแพร่รายการถ่ายทอดสดดังกล่าวในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งมิให้นำประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับการเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีปัญหาต้องพิจารณาว่า ความในข้อ ๓^๑ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของภาคผนวก ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น เป็นกฎที่ขัดด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นบทบัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการอนุญาตและกำกับการดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำหรับกิจการโทรทัศน์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจอนุญาตและกำกับการดูแลทั้งกิจการโทรทัศน์

^๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมถึงคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์บางรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และทั่วถึง ให้รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้ถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น

ที่ใช้คลื่นความถี่และกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖)^๒ ประการหนึ่งว่า กำกับดูแลการประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่เป็นธรรม ดังนี้ การดำเนินการที่ให้รายการที่มีความสำคัญต้องเผยแพร่ทางบริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจดำเนินการได้ตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนมาตรา ๓๖^๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการควบคุมผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และไม่ใช้คลื่นความถี่เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศที่พิพาทโดยกำหนดค่านิยามของคำว่า “คนด้อยโอกาส” ว่า ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น จึงเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสในการเข้าถึง

^๒ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๖) พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว

๑. ชลช

๒. ชลช

^๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการกำหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการอาจกำหนดมาตรการส่งเสริมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีการอื่นก็ได้

เพื่อให้มาตรการที่กำหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมต่อคนพิการและคนด้อยโอกาสให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้คนพิการและคนด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการดังกล่าวด้วย

บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจหมายถึงรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีสามภาษามือ บริการคำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการคำบรรยายเป็นเสียง สำหรับรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ



และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔)^๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ที่จะออกประกาศกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับบริการที่เป็นธรรม และส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของชนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ ส่วนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการออกประกาศที่พิพาท แต่เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจออกประกาศที่พิพาทตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว การไม่อ้างมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๓) จึงไม่มีผลทำให้ประกาศที่พิพาทเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นบทบัญญัติในการควบคุมการจัดทำผังรายการซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด จึงไม่ใช่บทบัญญัติที่ใช้กับกรณีพิพาทในคดีนี้

สำหรับประเด็นปัญหาว่า ประกาศพิพาทมีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม่ นั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว เห็นว่า มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน มาตรา ๔๓ บัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบ

^๔ พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.ลข

๑.ลข

(๑๓) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑.ลข

๑.ลข

(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช.

๑.ลข

๑.ลข

กิจการหรือประกอบอาชีพ ส่วนมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติห้ามการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ให้อำนาจอรัฐในการตรากฎหมายที่จะจำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ แต่มีข้อยกเว้นในการตรากฎหมายว่า การจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมจะต้องอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ และกรณีอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ ส่วนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องดำเนินการโดยบทกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงคดีนี้แล้ว เห็นว่า แม้ว่าประกาศพิพาทดังกล่าวจะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะเผยแพร่รายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยไม่อาจเผยแพร่ทางโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ก็ตาม แต่ก็เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าบทบัญญัติดังกล่าวอันเป็นบทบัญญัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างเป็นฐานอำนาจในการออกประกาศที่พิพาทเป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบกับได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวในการออกประกาศที่พิพาท อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างเป็นฐานอำนาจในการออกประกาศที่พิพาทมีลักษณะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภค และประกาศดังกล่าวดำเนินการโดยไม่เกินกว่าความจำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การออกประกาศที่พิพาทมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าประกาศที่พิพาทขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่วนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเผยแพร่รายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อสาธารณชนตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒)^๕ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนได้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งประกาศที่พิพาทมิได้จำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดีสามารถนำรายการดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการใด ๆ หรือช่องทางใด

^๕ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้

๑. ลง

๑. ลง

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

๑. ลง

๑. ลง



ก็ได้ แต่หากวิธีการหรือช่องทางการเผยแพร่ดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายใดควบคุม ผู้ฟ้องคดีก็ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายออกประกาศที่พิพาท โดยจำกัดให้การเผยแพร่รายการของผู้ฟ้องคดีต้องให้บริการภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น โดยประกาศดังกล่าวมิได้ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีแสวงหาผลประโยชน์หรือเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทั้งหมดแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

ส่วนประเด็นปัญหาว่า ประกาศพิพาทเป็นกฎที่ออกโดยการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ เห็นว่าการดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองหรือกฎนั้น เหตุแห่งการไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมหมายถึงความรวมถึงการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะออกประกาศพิพาท ข้อเท็จจริงปรากฏต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แสดงความเห็นคัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างการพิจารณาออกประกาศที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสมควรต้องใช้ดุลพินิจในการออกประกาศดังกล่าวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทรงสิทธิในรายการดังกล่าวอยู่ในเวลานั้น โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสิทธิอยู่ก่อนที่จะออกประกาศพิพาทด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทในเครือของบริษัท อ. ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทธุรกิจ และมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมจำนวน ๔ ช่อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิหาประโยชน์ในทางพาณิชย์จากการเผยแพร่รายการดังกล่าวทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งเป็นบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่อื่นเป็นกิจการในเครือเดียวกับกิจการของผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประมูลได้ช่องสัญญาณบริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่หรือที่วัดจิตอลนั้น เป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสมควรต้องกำหนดบทเฉพาะกาลหรือกำหนดมาตรการชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่มีสิทธิอยู่เดิม ซึ่งกรณีการกำหนดมาตรการชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายนี้ ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้เป็นฐานอำนาจในการออกประกาศพิพาทได้บัญญัติไว้ในวรรคสอง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีการอื่น อันเป็นการชดเชยต่อผู้รับใบอนุญาตที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีก่อนออกประกาศที่พิพาทได้ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณากรณีดังกล่าวก่อนออกประกาศพิพาทแต่อย่างใด

สำหรับกรณีข้อ ๔ ของประกาศพิพาทที่กำหนดยกเว้นให้ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ก็เป็นกรณีที่ให้กับผู้ได้รับอนุญาตโดยทั่วไปที่จะใช้สิทธิดังกล่าวในอนาคต มิใช่มาตรการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้สิทธิรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่มีสิทธิอยู่แล้วดังเช่นผู้ฟ้องคดีโดยตรง ดังนั้น การนำข้อกำหนดตามข้อ ๓ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็น การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) เป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับสิทธิในการแพร่ภาพและเสียง การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ค.ศ. ๒๐๑๔ อยู่แล้วในขณะที่ออกประกาศดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่อาจนำประกาศ ดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้ แต่ประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับ เป็นการทั่วไปกับกรณีอื่นอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอยู่เช่นเดิม พิพากษาให้ เพิกถอนข้อ ๓ ประกอบกับรายการลำดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็น การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดเงื่อนไขให้การเพิกถอนมีผลเฉพาะแก่ผู้ฟ้องคดีในการแพร่ภาพ และเสียงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เท่านั้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยประกาศดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับกรณีอื่น อยู่เช่นเดิม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๗)

ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคล” ย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น... คำว่า “บุคคล” นั้น หมายความว่าบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะแต่สื่อมวลชน ดังนั้น นิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัดซึ่งเป็นผู้สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไป จึงมีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการที่ออกอากาศทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การจำกัดเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีกฎหมาย ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการลัทธิการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับทางปกครอง ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ กำหนดไว้ด้วย รวมถึงผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ด้วย กรมประชาสัมพันธ์จึงย่อมมีสิทธิตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้ ดังนั้น การที่กรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งให้ผู้เข้าเวลาจัดรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ระงับการออกอากาศรายการของผู้เข้าเนื่องจากเห็นว่าเนื้อหารายการมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและโดยชอบตามสัญญา กรมประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องชำระค่าเสียหายจากการใช้สิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้เข้าแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ก. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อเข้าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยทำการออกอากาศรายการ “เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ถึงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ระหว่างเวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔

ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีขอตรวจสอบใบรายการที่ผู้ฟ้องคดีจะออกอากาศในวันดังกล่าว และต่อมาได้รับการออกอากาศใบรายการของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองซึ่งอาจสร้างความแตกแยกในสังคมได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบผลการตรวจสอบใบรายการดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้รับแจ้งเหตุผลว่า มีการเสนอเนื้อหาพาดพิงถึงบุคคลอื่นอันอาจทำให้เกิดความแตกแยก อันขัดกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งข้อสัญญาระบุไว้ว่ามีให้ผู้เช่าจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็มิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิและได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔๕^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ เห็นว่า สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าเช่าเวลาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙^๗

^๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา^๖นี้จะกระทำมิได้

การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา^๖นี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้ จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

^๗ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ห้ามมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการออกอากาศทางสื่อ มิได้ทำหน้าที่ในการนำข่าวสารไปสื่อสารต่อมวลชนโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเป็นสื่อมวลชนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แล้ว คำว่า “บุคคล” ของบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมหมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการของผู้ฟ้องคดีได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

กรณีมีข้อพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการออกอากาศของผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗^๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบโดยกฎหมาย มาตรา ๔๓ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา ๔๖ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนอื่น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ใดประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ แม้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการก็ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

^๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีประจำแต่ละสถานี เพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยผู้อำนวยการสถานีต้องรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อำนวยการสถานีเสมือนเป็นการกระทำของตนเอง ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากผู้ถูกฟ้องคดีฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวมีโทษถูกปรับทางปกครอง และผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังนั้น ผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของผู้ถูกฟ้องคดีเองเพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ชี้แจงเหตุผลในการตรวจสอบข่าวรายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เนื้อหาของรายการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันอาจทำให้เกิดความแตกแยก ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ประกอบกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ รวมทั้งมีสิทธิตามข้อสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการก่อนออกอากาศ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งหากไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิไม่อนุญาตให้ออกอากาศรายการได้ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในชั้นในไต่สวนคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า รายการของผู้ฟ้องคดี



เกี่ยวกับขบวนการล้มเจ้า ซึ่งได้มีการออกอากาศเป็นจำนวนหลายครั้ง ก่อให้เกิดความแตกแยก โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณารายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และอาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจต้องรับผิดชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมมีสิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบด้วยสัญญาและโดยชอบ ด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายและไม่ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘)

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ การกำหนดคลื่นความถี่และ หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นจึงต้องเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ วิทยุสมัครเล่นในการเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ การใช้คลื่นความถี่ ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนจึงมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเท่าเทียมกัน ไม่อาจกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้เข้าใช้คลื่นความถี่ในช่องใด ช่องหนึ่งที่สงวนไว้สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นเฉพาะกลุ่มบุคคลได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลการใช้ช่องสัญญาณและความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้รับ เรื่องร้องเรียนว่า มีพนักงานวิทยุสมัครเล่นแย่งใช้ช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสาร หรือใช้ช่องสัญญาณในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุ่ม เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการ ตรวจสอบ แม้จะไม่ได้ความว่ามีการกระทำผิดในข้อหาที่มีการร้องเรียน แต่ก็ได้มีการ ตักเตือนพนักงานวิทยุสมัครเล่นรายที่ถูกร้องเรียน กรณีถือได้ว่า เจ้าหน้าที่

ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้ช่องสัญญาณและความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น ได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยได้ใช้ความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๓๗๕ เมกะเฮิรตซ์ ในการติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกัน อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการรบกวนของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ชื่อว่าชมรม ว. ที่ใช้คลื่นความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ในการแจ้งเหตุหรือประสานงานสภาพการจราจร แต่คลื่นความถี่ดังกล่าวตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กำหนดให้เป็นช่องสื่อสารด้วยเสียงทั่วไป โดยคลื่นความถี่ที่ให้ใช้สำหรับแจ้งเหตุหรือประสานงานสภาพการจราจรได้กำหนดไว้ในช่องที่ ๖๗ ความถี่ ๑๔๔.๙๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกรณีการใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ตรงตามที่กำหนดในประกาศของกรมไปรษณีย์โทรเลขดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม (ผู้ถูกฟ้องคดี)) ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งผลการพิจารณาว่า นาย อ. เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ช่องความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ์ มิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการใช้ความถี่วิทยุของบุคคลอื่น และการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวกับสภาพการจราจรก็ได้ขัดต่อประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลขฯ อีกทั้งยังคงอยู่ในกรอบของระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๓๐ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้ความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แนะนำให้ นาย อ. ใช้ความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างแท้จริง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าวจึงอุทธรณ์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้นถูกต้องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาอีกและให้ยุติเรื่องนี้เสีย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณากำกับดูแลการใช้ความถี่วิทยุของกลุ่มวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามคำร้องเรียนผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ขณะที่เกิดกรณีพิพาท ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีข้อความใดระบุถึงความหมายของเหตุทั่วไปหรือการแจ้งเหตุทั่วไป ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวกับการแจ้งเหตุทั่วไป ซึ่งจะถูกกำหนดให้ใช้ช่องที่ ๖๗ ความถี่วิทยุ ๑๔๔.๘๐๐๐ เมกะเฮิร์ตซ์ มีเพียงข้อ ๓.๑^๙ ของประกาศที่กำหนดไว้ว่า การใช้คลื่นความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทเสียง (Telephony) จะต้องเป็นการติดต่อรับส่งข่าวสารด้วยเสียงพูด (Speech) เท่านั้น และได้กำหนดให้การแจ้งเหตุทั่วไปหมายความว่ารวมถึงการรายงานหรือประสานเหตุด้านจราจรแต่อย่างใด ดังนั้น การรายงานหรือประสานเหตุด้านจราจรจึงมิใช่การแจ้งเหตุทั่วไป การที่กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ชื่อว่าชมรม ว. ได้ใช้คลื่นความถี่ ๑๔๔.๘๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งกำหนดให้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงโดยใช้ในการแจ้งเหตุหรือประสานงานสภาพการจราจร จึงย่อมกระทำได้ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลขดังกล่าว

สำหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ไม่กำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ ๑๔๔.๘๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นชมรม ว. ที่กระทำการในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือไม่ เห็นว่า คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ การกำหนดคลื่นความถี่และหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นจึงต้องเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในการเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ การใช้คลื่นความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนจึงมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่อาจกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้เข้าใช้คลื่นความถี่ในช่องใดช่องหนึ่งที่สงวนไว้สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นเฉพาะกลุ่มบุคคลได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพนักงานวิทยุสมัครเล่นชมรม ว. มีการใช้คลื่นความถี่ช่องใดช่องหนึ่งในการสื่อสารเป็นประจำแต่ไม่ได้มีการกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเล่นอื่นเข้ามาใช้ช่องคลื่นความถี่ดังกล่าว ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๒๒ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ร้องเรียน

^๙ ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

๓.๑ การติดต่อสื่อสารประเภทเสียง (Telephony) ให้รับส่งข่าวสารโดยใช้เสียงพูด (Speech)

การใช้คลื่นความถี่ของชมรม ว. ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเฝ้าฟังการใช้ความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ และได้รับรายงานว่ามีพนักงานวิทยุสมัครเล่นจำนวนหนึ่งมีการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวในการสอบถามและแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรหรือสอบถามเส้นทางจราจร โดยนาย อ. พนักงานวิทยุสมัครเล่น ร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารจราจรกับพนักงานวิทยุสมัครเล่นอื่น โดยนาย อ. ชี้แจงว่ากรณีกระทำให้เกิดการรบกวนช่องความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๓๗๕ เมกะเฮิร์ตซ์ นั้น เกิดจากช่องความถี่วิทยุใกล้เคียงกัน การรบกวนซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของการใช้ความถี่วิทยุ ทั้งนี้ นาย อ. ได้แก้ไขโดยการปรับ GIAN ไมโครโฟนให้ต่ำลงและหันสายอากาศไปทิศทางอื่นแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาว่า พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ช่องความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ มิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการใช้ความถี่วิทยุของบุคคลอื่น และการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวกับสภาพการจราจรก็มิได้ขัดต่อประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวโดยศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต ๑ (นนทบุรี) ได้รายงานผลการตรวจสอบการใช้ความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิร์ตซ์ ฉบับลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ และฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ว่า การใช้คลื่นความถี่ช่องดังกล่าวมีการใช้งานติดต่อสื่อสารระหว่างกันตามปกติ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการตรวจสอบและตักเตือนพนักงานวิทยุสมัครเล่นรายที่ถูกผู้ฟ้องคดีร้องเรียนแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการใช้ช่องสัญญาณและความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีสามารถหาช่องความถี่วิทยุอื่นที่กำหนดไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงช่องใดที่ว่างเหลืออยู่อีก ๙๔ ช่อง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกัน เห็นว่า การใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานวิทยุสมัครเล่นด้วยกันนั้น สามารถติดต่อสื่อสารในช่องความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทเสียงใด ๆ ที่ว่างจากการใช้ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นอื่น และในกรณีที่ช่องคลื่นความถี่ใดมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นอื่นใช้งานอยู่ก่อนแล้ว พนักงานวิทยุสมัครเล่นสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ช่องคลื่นความถี่อื่นที่ว่างหรือหากต้องการเข้าร่วมสนทนาหรือขัดจังหวะขณะที่มีผู้ใช้คลื่นความถี่อยู่ ก็ควรหาจังหวะ



ที่คู่สนทนานั้นหมดข้อความที่สืบเนื่องก่อน กรณีจึงเห็นได้ว่า พนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนที่ต้องการติดต่อสื่อสารก็ต้องใช้วิธีการในลักษณะเดียวกัน อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดียังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในการกำกับดูแลกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นชมรม ว. ที่ใช้ช่องความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ์ แจ้งเหตุ ประสานเหตุ และรายงานสภาพจราจร ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำที่มีลักษณะการฝ่าฝืนเกิดขึ้น พืพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๖/๒๕๕๗)